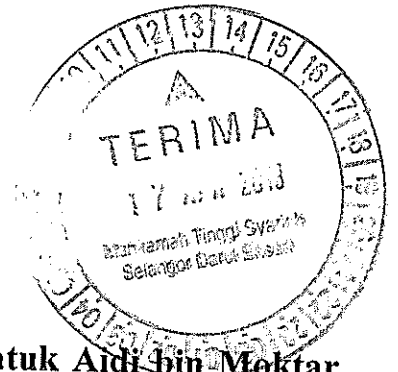


HAZLAN BIN ABDUL HAKIM

lwn

ZHIBEK SULEYEVA



[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Datuk Aidi bin Mokhtar (Pengerusi), YA Dato' Dr. Mohd. Na'im b. Mokhtar (Panel), YA Tuan Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 16hb. April 2018 / 29hb. Rejab 1439H]

Rayuan No. 10000-017-0008-2017

[Tuntutan Harta Sepencarian – Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Nursahila binti Ayub daripada Tetuan Azaine & Fakhrul*

Peguam Syarie Responden : *Encik Mohd Noor Bahari dan Puan Norazuin binti Siran daripada Tetuan Bahari & Bahari*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Rayuan ini difailkan oleh Perayu ke atas sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor dalam kes no. 10300-017-0196-2014 yang telah diberikan pada 19/1/2017. Perintah tersebut sepertimana berikut (Rujuk halaman 604-607 Rekod Rayuan) :

- 1.1 *Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta sebuah rumah di yang beralamat di No. 61, Jalan Kemuning Permai 33/154, Kemuning Residence 40400 Shah Alam Selangor adalah harta sepencarian antara Plaintiff (Perayu) dan Defendan(Responden).*

- 1.2 *Mahkamah memerintahkan bahawa asset/harta tersebut hendaklah dinilai dengan nilai semasa dan Plaintiff adalah berhak terhadapnya dengan kadar sebanyak 70% dan Defendan sebanyak 30%.*

[2] Perayu telah menfailkan Notis Rayuan pada 27/1/2017 dan menfailkan alasan rayuannya pada 15/5/2017 dengan memplidkan 5 alasan rayuan seperti di halaman 311-313 Rekod Rayuan iaitu :-

- 2.1 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambil kira keterangan Perayu yang mana Perayu telah membayar segala kos berkaitan dengan rumah tersebut termasuk ansuran bulanan rumah, renovation, bil-bil utiliti, cukai tanah, cukai pintu dan lain-lain kos tanpa bantuan daripada Responden di dalam menentukan sumbangan terhadap rumah tersebut.
- 2.2 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah gagal mengambil kira keterangan Perayu yang mana Responden tiada apa-apa sumbangan sama ada secara langsung atau tidak langsung.
- 2.3 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana telah mengambilkira pengakuan Responden yang mengakui bahawa beliau mempunyai sumbangan secara tidak langsung terhadap pemerolehan rumah tersebut sedangkan Responden tidak membuktikan sebarang sumbangan secara tidak langsung tersebut.
- 2.4 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana gagal mengambil kira keterangan Perayu yang mana segala kerja-kerja rumah

dilakukan oleh Pembantu Rumah termasuk menjaga anak-anak tanpa bantuan daripada Responden.

- 2.5 YA Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang kerana gagal mengambil kira bahawa Responden telah gagal untuk membuktikan dakwaannya kerana tiada saksi-saksi yang dipanggil oleh Responden untuk membuktikan sumbangannya.

[3] Responden pula telah memfailkan Notis Rayuan Balas pada 3/2/2017. Responden berhasrat untuk menghujahkan bahawa Responden adalah berhak kepada 30% terhadap harta-harta berikut sebagai harta sepencarian;-

- a. Sebidang tanah, geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan.
- b. Sebuah unit kondominium yang beralamat di Unit C-608, Paradesa Tropika 2, Persiaran Utama PJU 9 52500 Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur.
- c. Sebuah kereta Jeep Pajero Sport, WUP 6050.

FAKTA KES

[4] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 03/10/2003 di Masjid Jamek Almaty, Kazakhstan dan bercerai pada 04/01/2014 di luar Mahkamah dan telah disahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 15/04/2014.

[5] Hasil perkongsian hidup, mereka telah dikurniakan dua (2) orang cahaya mata iaitu Amalia binti Hazlan, tarikh lahir pada 29/09/2005 (11 tahun) dan Nur Damia binti Hazlan, tarikh lahir pada 01/11/2009 (7 tahun).

[6] Perayu telah memfailkan tuntutan harta sepencarian terhadap Responden di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 9/4/2014. Perayu menuntut agar harta iaitu sebidang tanah geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan harta tersebut diberi milik kepada Perayu dan/atau secara alternatifnya harta tersebut dinilai dan dibahagikan mengikut kadar yang ditentukan mahkamah.

[7] Responden pula telah memasukkan Penyata Pembelaan dan telah memasukkan tuntutan balas agar harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dan dibahagikan antara mereka 50:50 ;-

- a. sebidang tanah geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan.
- b. Sebuah rumah di No. 61, Jalan Kemuning Permai 33/154, Kemuning Residence 40400 Shah Alam, Selangor.
- c. Sebuah unit kondominium yang beralamat di Unit C-608, Paradesa Tropika 2, Persiaran Utama PJU 9 52500 Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur.
- d. Sebuah kereta Jeep Pajero Sport, WUP 6050.
- e. Simpanan di dalam Maybank No. Akaun 564052002403.
- f. Pelaburan dalam saham yang disenaraikan di Bursa Malaysia, TA Securities No.Akaun E100015465.

g. Pelaburan-pelaburan Perayu yang lain yang akan dibuktikan di Mahkamah.

[8] Perayu dan Responden telah memberikan keterangan secara bersendirian tanpa memanggil mana-mana saksi. Perayu dan Responden juga telah memberikan keterangan melalui affidavit yang dikemukakan di dalam perbicaraan.

[9] Pada 19/1/2017, Mahkamah telah memutuskan seperti berikut;-

- a. Mahkamah mengisytiharkan sebidang tanah geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan adalah milik mutlak Perayu.
- b. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta ;- (1) Sebuah rumah di No. 61, Jalan Kemuning Permai 33/154, Kemuning Residence 40400 Shah Alam, Selangor dan (2) Perniagaan Enterprise Zeta Pro Consultant, No. Pendaftaran Perniagaan SA0177379-X adalah harta sepencarian.
- c. Mahkamah memerintahkan harta iaitu rumah di Kemuning Residence dibahagikan dengan kadar 70% kepada Perayu dan 30% kepada Responden. Manakala Perniagaan Enterprise Zeta Pro Consultant dibahagikan dengan kadar 30% kepada Perayu dan 70% kepada Responden.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN.

[10] Di dalam kes ini, Responden telah memasukkan Notis Rayuan Balas. Oleh itu kami akan mengulas kedua-dua rayuan Perayu dan Responden secara serentak kerana ianya melibatkan isu yang sama.

[11] Setelah kami meneliti alasan rayuan dan hujahan pihak-pihak, kami berpendapat hanya satu isu sahaja yang perlu kami ulas iaitu **sama ada Responden telah membuktikan bahawa wujudnya sumbangan tidak langsung Responden di dalam pemerolehan harta-harta yang menjadi subjek di dalam kes rayuan ini.**

[12] Sebelum kami mengulas berkenaan isu ini, suka kami nyatakan di sini bahawa berdasarkan Rekod Rayuan dan penghujahan bertulis pihak-pihak, adalah menjadi fakta yang disepakati bahawa sumbangan material/langsung terhadap pemerolehan harta ini adalah sepenuhnya dibuat oleh Perayu. Harta-harta tersebut juga telahpun diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak. Apa yang menjadi isu adalah berkenaan sumbangan tidak langsung Responden di dalam pemerolehan harta tersebut sahaja.

[13] Perayu menghujahkan bahawa Responden sama sekali tidak dapat membuktikan mengikut Hukum Syarak dan juga seksyen 73 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 bahawa Responden telah memberikan sumbangan tidak langsung di dalam pemerolehan harta-harta tersebut. Keterangan Responden telah tidak disokong oleh mana-mana saksi ketika perbicaraan. Oleh yang demikian, YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila membuat dapatan bahawa

wujudnya sumbangan tidak langsung Responden terhadap pemerolehan harta sebuah rumah di Kemuning Residences.

[14] Responden pula berhujah bahawa dalam keadaan tertentu saksi tidak diperlukan dan Responden telah membuktikan dakwaan dengan dokumen-dokumen sekunder. Responden berhujah bahawa situasi-situasi tertentu seperti menjaga dan menguruskan anak-anak tidak memerlukan pembuktian yang kukuh.

[15] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara dan kami mendapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan diperenggan 35 penghakimannya (m.s. 293 Rekod Rayuan) bahawa Responden telah tidak mengemukakan apa-apa bukti dokumen mahupun saksi bagi membuktikan dakwaannya berkenaan sumbangan tidak langsung. Selanjutnya di perenggan 33 pula YA Hakim Bicara telah membuat kesimpulan bahawa Responden mempunyai hak ke atas harta tersebut yang diperolehi dalam tempoh perkahwinan.

[16] Kami telah meneliti Penyata Pembelaan dan Tuntutan Balas Responden bertarikh 30/6/2014 (m.s. 92-99 Rekod Rayuan) dan juga Jawapan kepada Penyata Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas yang difailkan Perayu bertarikh 14/7/2014 (m.s. 108-115 Rekod Rayuan. Berdasarkan perenggan 21 Tuntutan Balas Responden (m.s. 98 Rekod Rayuan), Responden memplidkan bahawa Responden memohon agar harta-harta di perenggan 18 Tuntutan Balasnya diisytiharkan sebagai harta sepencarian berdasarkan sumbangan secara langsung dan tidak langsung Responden sepanjang tempoh perkahwinan.

[17] Selanjutnya kami telah meneliti pliding Pembelaan Kepada Tuntutan Balas Perayu di perenggan 23 (m.s. 114 Rekod Rayuan). Kami mendapati bahawa Perayu

telah memplid bahawa perenggan 21 Tuntutan Balas Responden adalah di bantah dan Perayu menyatakan bahawa Responden tidak memberi apa-apa sumbangan secara langsung terhadap harta-harta tersebut. Pada hemat kami, berdasarkan pliding-pliding tersebut, bolehlah disimpulkan bahawa Perayu menafikan bahawa harta-harta tersebut mempunyai sumbangan langsung Responden tetapi Perayu tidak menafikan sama sekali berkenaan sumbangan tidak langsung Responden.

[18] Justeru itu, apabila isu sumbangan tidak langsung Responden terhadap pemerolehan harta-harta tersebut tidak dinafikan oleh Perayu maka ianya tidak perlu dibicarakan kerana ianya telah menjadi fakta yang tidak dipertikaikan. Berbeza dengan fakta sumbangan langsung Responden, ianya adalah fakta yang dipertikaikan dan perlu dibicarakan.

[19] Kami merujuk kepada seksyen 45 (1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan apa-apa fakta yang diakui semasa perbicaraan atau sebelum perbicaraan tidaklah perlu dibuktikan. Berikut kami perturunkan seksyen tersebut;-

Seksyen 45. Fakta yang diakui tidak perlu dibuktikan.

(1) Tertakluk kepada subseksyen 17(2) tiada fakta perlu dibuktikan dalam mana-mana prosiding jika pihak-pihak dalam prosiding itu atau ejen mereka bersetuju untuk mengakuinya dalam pendengaran itu atau sebelum pendengaran itu mereka bersetuju untuk mengaku dengan apa-apa tulisan di bawah tandatangan mereka, atau yang menurut apa-apa kaedah pliding yang sedang berkuat kuasa, mereka disifatkan telah mengakuinya dengan pliding mereka

[20] Walaupun isu ini tidak diulas oleh YA Hakim Bicara namun kami berpendapat dapatan YA Hakim Bicara bahawa wujudnya sumbangan langsung Responden didalam pemerolehan harta-harta tersebut adalah betul berdasarkan pliding dan keterangan yang ada. Justeru itu, kami berpuashati bahawa tiada kekhilafan yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara di dalam memutuskan bahawa rumah di Kemuning Residences adalah harta sepencarian Perayu dan Responden.

[21] Responden di dalam rayuan balas telah berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menolak tuntutan balas Responden agar harta-harta berikut diisytiharkan sebagai harta sepencarian dengan Responden berhak atas kadar 30% dari nilai semasa;-

- a. Sebidang tanah, geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan.
- b. Sebuah unit kondominium yang beralamat di Unit C-608, Paradesa Tropika 2, Persiaran Utama PJU 9 52500 Bandar Sri Damansara, Kuala Lumpur.
- c. Sebuah kereta Jeep Pajero Sport, WUP 6050.

[22] Berdasarkan Notis Rayuan Balas Responden dan penghujahan pihak-pihak, Kami berpendapat isu yang berbangkit dan perlu diulas di dalam rayuan balas Responden ini adalah sama dengan isu di dalam rayuan Perayu iaitu berkenaan pembuktian sumbangan tidak langsung Responden.

[23] Namun demikian, di dalam rayuan balas ini kami akan mengulas berkenaan isu ini secara berasingan berdasarkan harta-harta diperenggan [21] di atas. Kami dahului dengan harta sebidang tanah HSM 2288 Mukim Gemas, Negeri Sembilan.

[24] Harta ini merupakan tuntutan asal Perayu di Mahkamah Tinggi Syariah. Perayu menuntut agar harta ini diberikan secara mutlak kepada Perayu ataupun secara alternatifnya dibahagikan mengikut terma harta sepencarian antara Perayu dan Responden.

[25] Kami telah meneliti Rekod Rayuan dan mendapati bahawa kesemua harta-harta yang menjadi subjek rayuan di dalam kes ini termasuklah sebidang tanah di Gemas telah diperolehi dalam tempoh perkahwinan pihak-pihak. Kami juga telah membuat dapatan bahawa isu sumbangan tidak langsung Responden telahpun diberi pengiktirafan oleh YA Hakim Bicara dan kami telah menyetujuinya. Adalah tidak munasabah apabila kami mengakui bahawa wujudnya sumbangan tidak langsung di dalam sesuatu harta tertentu tetapi mempertikaikannya pula di dalam harta yang lain. Sedangkan sumbangan tidak langsung tersebut melibatkan fakta yang sama berkaitan sumbangan Responden sebagai isteri dan suri rumah yang menguruskan keperluan suami dan anak-anak.

[26] Berkenaan harta berikutnya iaitu sebuah kondominium Paradesa Tropika 2, Bandar Sri Damansara dan sebuah kereta Pajero Sport, WUP 6050, kami dengan ini mengulangi ulasan-ulasan kami di dalam rayuan Perayu sebagaimana di perenggan-perenggan [16] hingga [20] di atas. Isu sumbangan tidak langsung Responden berkaitan 2 harta ini telah diakui oleh Perayu di dalam plidingnya. Responden telah menunjukkan kepada kami bahawa dapatan dan keputusan YA Hakim Bicara yang menolak tuntutan balas Responden adalah khilaf dan sewajarnya kami campurtangan di dalam perintah tersebut.

[27] Selanjutnya kami beralih kepada isu kadar pembahagian. Sebagaimana yang kami putuskan sebelum ini bahawa sebidang tanah di Gemas, rumah di Kemuning Residences, kondominium di Bandar Sri Damansara dan kereta Pajero Sport WUP 6050 adalah harta sepencarian antara Perayu dan Responden. Harta-harta tersebut telah dibuktikan diperolehi secara tunggal oleh Perayu, namun Responden juga adalah berhak berdasarkan sumbangan secara tidak langsung yang telah diberikan dalam memperolehi harta tersebut.

[28] Kami merujuk kepada seksyen 122 (3) dan (4) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan pembahagian harta sepencarian yang diperolehi melalui usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan dimana ianya boleh dibahagikan mengikut kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah. Namun, kadar yang diperolehi oleh Perayu yang memperolehi harta tersebut melalui usahanya hendaklah diberikan kadar yang lebih besar dari Responden. Berikut adalah peruntukan seksyen 122 (3) dan (4) tersebut;-

(3) Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.

(4) Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada—

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
- (b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkahwinan itu, jika ada,

dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walau bagaimana pun, pihak yang telah memperolehi aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

[29] Dengan kata lain, penentuan kadar pembahagian harta sepencarian tersebut adalah tertakluk kepada budibicara mahkamah dengan mengambilkira sub-sekyen 4(a) dan (b) di dalam seksyen tersebut. Rujukan kami kepada kes-kes terdahulu antaranya kes *Boto' bt. Taha lwn. Jaafar b. Muhammad JH5(1)*, *Noor Bee lwn. Ahmad Sanusi JH1(2)* dan *Tengku Anum Zaharah bt. Tengku Abdul Hamid lwn. Dato' Dr. Hussein b. Mohd. Yussof JH3(1)* mendapati ada kadar pembahagian diberikan sebanyak $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan lain-lain kadar yang dianggap munasabah oleh Mahkamah.

[30] Di dalam rayuan ini, kami mengambil perhatian bahawa ketika perkahwinan dengan Perayu, Responden adalah seorang isteri yang tidak bekerja, seorang warganegara Kazakhstan yang menetap di Malaysia, telah melahirkan 2 orang anak dan telah berkahwin dengan Perayu selama lebih 10 tahun. Fakta-fakta ini akan diambil kira oleh kami bagi menentukan kadar pembahagian yang kami fikirkan munasabah dalam rayuan ini.

[31] Kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada ayat 32 Surah an-Nisa yang menjelaskan bahawa masing-masing suami dan isteri mempunyai sumbangan terhadap sesuatu harta dan pembahagian diberikan adalah berdasarkan usaha-usaha yang telah disumbangkan.

وَلَا تَنَّمَتُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ
مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ
فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak daripada sebahagian yang lain kerana bagi lelaki ada bahagian dari apa yang diusahakannya dan bagi perempuan pula ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian daripada kurnianya, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

[32] Berdasarkan ulasan-ulasan tersebut, kami berpendapat kadar pembahagian yang akan kami putuskan dalam rayuan ini adalah munasabah dan adil kepada kedua-dua pihak.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan setelah mendengar dan meneliti hujahan kedua-dua belah pihak, MAKA kami sebulat suara memutuskan bahawa :-

[1] Rayuan Perayu ditolak dan Rayuan Balas Responden diterima.

[2] Mahkamah mengisytiharkan;- (1) sebidang tanah, geran HSM 2288, Mukim Gemas Daerah Tampin, Negeri Sembilan, (2) sebuah unit kondominium di C-608, Paradesa Tropika 2, Persiaran Utama, PJU 9 Bandar Sri Damansara dan (3) sebuah kereta Pajero Sport WUP 6050 adalah harta sepencarian Perayu dan Responden.

[3] Mahkamah memerintahkan kadar pembahagian terhadap ketiga-tiga harta tersebut dengan kadar Perayu berhak sebanyak 70% dan Responden berhak 30% berdasarkan nilai semasa.

Penghakiman ini diberikan oleh :-

.....
2. **YA DATO' DR. MOHD. NA'IM B. MOKHTAR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

.....
3. **YA TUAN MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor